The Police Mutual Aid Association Education

2026

형법·형사소송법·범죄수사실무

PMAA EDU

형사법능력평가

기출문제집

박영식

경찰공제회
The Police Mutual Aid Association

제1장 살인죄

01 살인죄에 관한 다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

〈13경정·경감/경위이하〉

① 인체의 급소를 잘 알고 있는 무술교관 출신의 피고인이 무술의 방법으로 피해자의 울대를 가격하여 사망케 한 행위는 살인의 범의가 있다.

② 강도가 베개로 피해자의 머리 부분을 약 3분간 누르던 중 피해자가 저항을 멈추고 사지가 늘어졌음에도 계속 눌러 사망하게 한 경우에 살해의 고의가 있다.

③ 피고인이 피해자로부터 폭행을 당하자 소지하고 간 길이 30cm의 과도로 피해자를 힘껏 찔러 사망케 한 경우라면 피고인의 범의가 순간적으로 발생하였으므로 살해의 결과가 발생하리라는 인식이 없었다고 봄이 상당하다.

④ 피고인이 소란을 피우는 피해자를 말리다가 피해자가 욕하는데 격분하여 예리한 칼로 피해자의 왼쪽 가슴 부분에 길이 6cm, 깊이 17cm의 상처가 나도록 찔러 곧바로 좌측 심낭까지 절단된 경우에 살인의 고의가 있다.

정답 ❸

① 2000도5590 ② 2001도6425 ④ 91도2174

❸ (×) 87도2195 피고인이 과도를 소지하고 범행현장에 가게 된 동기가 살상하기 위한 계획적인 의도가 없었다 하더라도 범행현장에서 피해자로부터 폭행을 당하자 소지하고 간 길이 30센티미터의 과도로 피해자를 힘껏 찔러 사망케 한 경우라면 피고인의 범의가 순간적 발생이라 할지라도 **살해의 결과가 발생하리라는 인식이 있었다고 봄이 상당하다.**

02 살인죄에 관한 다음 설명 중 가장 적절한 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함) 〈14경정·경감/경위이하〉

① 사람을 살해한 자가 그 사체를 다른 장소로 옮겨 유기하였을 때에는 사체유기는 불가벌적 사후행위에 해당하므로 별도로 시체유기죄가 성립하지 아니한다.

② 강도가 베개로 피해자의 머리 부분을 약 3분간 누르던 중 피해자가 저항을 멈추고 사지가 늘어졌음에도 계속 눌러 사망하게 한 경우 살인죄의 고의가 인정되지 않는다.

③ 사실상 동거하는 남녀 사이에 분만된 영아를 남자가 치욕을 은폐하기 위해 살해한 경우에는 보통살인죄가 성립한다.

④ 총알이 장전되어 있는 엽총의 방아쇠를 잡고 있다가 총알이 발사되어 사망한 경우 살인죄의 고의가 인정되지 않는다.

정답 ❸

① (×) 97도1142 사람을 살해한 자가 그 사체를 다른 장소로 옮겨 유기하였을 때에는 별도로 사체유기죄가 성립하고, 이와 같은 **사체유기를 불가벌적 사후행위로 볼 수는 없다.**

② (×) 2001도6425 강도가 베개로 피해자의 머리부분을 약 3분간 누르던 중 피해자가 저항을 멈추고 사지가 늘어졌음에도 계속하여 누른 행위에 **살해의 고의가 있었다**고 본다.

❸ 69도2285

④ (×) 96도3364 총알이 장전되어 있는 엽총의 방아쇠를 잡고 있다가 총알이 발사되어 피해자가 사망한 사안에서, 피해자를 겁주려고 협박하다가 피해자의 접촉행위로 생겨난 단순한 오발사고가 아니라 **살인의 고의가 있는 범죄행위였다.**